

필독!

토마토패스 강의교안 PDF 안내

www.tomatopass.com

O1. 본 교안은 협회 기본서의 주요내용에 따라 토마토패스의 전담강사가 강의를 위해 제작한 교안(PPT)으로, 토마토패스 유료회원용이므로 무단공유 및 재판매를 엄격히 금지합니다.

O2. Adobe PDF reader 프로그램에서 본 교안을 열 경우, 글자 깨짐 현상이 발생할 수 있습니다. 하지만 이는 해당 파일의 오류가 아닌 Adobe PDF reader 프로그램의 오류입니다.

이에 강의교안 PDF 열람 혹은 인쇄를 원하시는 회원님께서서는 반드시 '알PDF'를 설치 후 해당 프로그램으로 이용하여 주시기를 권장드립니다. (*네이버 검색시 무료다운로드 가능)

본 안내를 읽지 않아 발생하는 손해는 본사에서 책임지지 않습니다.

합격으로 하이패스, 토마토패스

- 3과목 1편 -

직무윤리

(5문항)

1

❖ 기출분포(소주제 별)

3과목 직무윤리	34	35 36	37 38	39 40	41 42
금융투자산업 직무윤리					
이해상충방지체계					
자기거래금지의무		○	○		
과당매매	○		○	○	
주의의무					
CCO업무		○		○	○
KYC Rule					
적합성·적정성·설명 의무		○			
일반·전문 대상		○	○		
부당권유금지 등			○	○	○
판매후단계(자료열람권 등)	○		○		
판매후단계(위법계약해지)			○	○	
자기혁신					

3과목 직무윤리	34	35 36	37 38	39 40	41 42
부당한 재산상 이익	○				
재산상 이익					
정보보호				○	
내부제보제도(1)		○			
내부제보제도(2)					○
대외활동	○			○	
내부통제위원회		○	○	○	
준법감시인 독립성 등		○	○	○	○
준법감시인 겸업금지		○			
준법감시인 영업관리자		○	○	○	
준법감시인 과태료	○	○		○	○
행정제재			○		
이의신청 및 청문제도					

2

51

금융소비자보호 총괄책임자(CCO)의 업무가 아닌 것을 모두 연결한 것은?

- 가. 금융기관의 위험관리에 대한 규정의 제정 및 개정
 나. 금융소비자보호 관련 제도기획 및 개선, 기타 필요한 절차 및 기준의 수립
 다. 민원접수 및 처리에 관한 관리·감독업무
 라. 임직원의 위법·부당행위 등과 관련하여 이사회, 대표이사, 감사(위원회)에 대한 보고 및 시정요구

- ① 가, 나
 ② 나, 다
 ③ 가, 라
 ④ 나, 라

③ 금융소비자보호총괄책임자(CCO)의 업무가 아닌 것은 '가, 라'이다.
 CCO는 대표이사 직속이다 (금융소비자보호내부통제위원회 반기1회이상 개최, 이사회보고, 5년 관련기록 유지)
 '가'는 이사회, '라'는 (이사회 및 대표이사의 지휘를 받는)준법감시인의 권한 및 의무이다(▶ 대표이사는 매년 1회 이상 내부통제 체계·운영실태의 정기점검 및 점검결과를 이사회에 보고하여야 한다. 이 경우 대표이사는 내부통제 체계·운영에 대한 실태점검 및 이사회 보고 업무를 준법감시인에게 위임할 수 있다)
 참고: 자산총액 2조원 이상 상장회사는 감사가 아닌 감사위원회를 두어야 함 (기본서3, p117 참조)

3

❖ '금융소비자보호' 내부통제위원회

- (1) 내부통제위원회 설치의무가 부과되는 금융회사는 '금융소비자보호 내부통제위원회'를 설치해야 한다.
 (2) 금융소비자보호 내부통제위원회는 대표이사를 의장으로 하며, 매 반기 1회 이상 회의를 개최하고 개최결과를 이사회에 보고해야 한다.
 (3) 금융회사는 금융소비자보호 총괄기관의 장으로서 금융소비자보호업무를 총괄하는 임원을 '금융소비자보호 총괄책임자(CCO)'로 지정해야 하며, CCO(Chief Consumer Officer)는 대표이사 직속의 독립적인 지위를 갖는다.
 (4) 금융소비자보호 총괄책임자(CCO)의 직무
 • 금융소비자보호 총괄기관의 업무 통할
 • 금융소비자보호에 필요한 절차 및 기준의 수립
 • 금융상품 각 단계(개발, 판매, 사후관리)별 소비자보호 체계에 관한 관리·감독 업무
 • 민원접수 및 처리에 관한 관리·감독업무
 [비교] '민원, 분쟁의 현황 및 조치결과에 대한 관리'는 CCO가 아닌 총괄기관의 업무이다.
 • 금융소비자보호 관련 관계부서 간 피드백 업무 총괄
 • 대·내외 금융소비자보호 관련 교육 프로그램 개발 및 운영업무 총괄
 • 민원발생과 연계한 관련 부서·직원 평가 기준의 수립 및 평가총괄
 • 그 외 금융소비자보호와 관련된 사항
 [주의] 회사의 위험관리에 관한 규정 및 제정은 CCO의 업무가 아니다.

4

2024.11
기출복원

금융소비자보호 총괄책임자(CCO)의 업무를 나열한 것이다. 해당되지 않은 것은?

- ① 금융소비자보호 총괄기관의 업무 통할
- ② 금융소비자보호 관련 제도의 기획 및 개선, 기타 필요한 절차 및 기준의 수립
- ③ 민원접수 및 처리에 관한 관리·감독업무
- ④ 위험관리에 관한 규정의 제정 및 개정

④ '위험관리에 관한 업무'(기본서3, p197 참조)는 금융소비자보호차원이 아닌 전사적인 차원의 업무이므로, 이사회가 관련 규정을 제정·개정하고 위험관리 전담부서에서 실행한다.

**위험관리업무: 준법감시부서가 예외적으로 수행가능한 경우 있음(단,주권상정법인으로서 자산총액 2조원 이상인 경우에는 준법감시인이 위험관리업무를 수행할 수 없다)

5

52

다음 중 '부당권유행위 금지(금소법 제21조)' 조항에 해당하지 않은 것은?

- ① 금융회사의 우월적 지위를 이용하여 금융소비자의 권익을 침해하는 행위
- ② 불확실한 사항에 대하여 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위
- ③ 금융소비자로부터 계약의 체결권유를 해줄 것을 요청받지 아니하고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 이용하는 행위
- ④ 계약의 체결권유를 받은 금융소비자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시하였는데도 계약의 체결권유를 계속하는 행위

①은 '불공정영업행위의 금지(금소법 제20조)' 조항에 해당하고,
②·③·④는 '부당권유행위 금지' 조항이다.
이 중에서 ③은 '요청하지 않는 투자권유의 금지'조항(예외 있음)이고 ④는 '재권유금지'조항이다.

6

❖ ‘부당권유행위 금지’의 대상 (금소법 제21조)

제21조(부당권유행위 금지) 금융상품판매업자 등은 계약체결을 권유하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 해서는 아니 된다. 다만, 금융소비자보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 행위로서 대통령령이 정하는 행위는 제외한다.

1. 불확실한 사항에 대해 단정적 판단을 제공하거나 확실하다고 오인하게 할 소지가 있는 내용을 알리는 행위
2. 금융상품의 내용을 사실과 다르게 알리는 행위 설명의무 위반에도 해당
3. 금융상품의 가치에 중대한 영향을 미치는 사항을 미리 알면서도 금융소비자에게 알리지 않는 행위
4. 금융상품 내용의 일부에 대하여 비교대상 및 기준을 밝히지 아니하거나 객관적인 근거없이 다른 금융상품과 비교하여 해당 금융상품이 우수하거나 유리하다고 알리는 행위
5. 보장성상품의 경우, 금융소비자가 보장성상품계약의 중요한 사항에 대하여 부실하게 금융상품직접판매업자에게 알릴 것을 권유하는 행위 등
6. 투자성 상품의 경우, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 행위
 - 가. 금융소비자로부터 계약의 체결권유를 해줄 것으로 요청받지 아니하고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 이용하는 행위(예외있음: ‘방문판매등’은 실시간 대화의 방법이 가능함)
 - 나. 계약의 체결권유를 받은 금융소비자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시하였는데도 계약의 체결권유를 계속하는 행위 (1개월 후, 다른 종류 금융(투자)상품 권유가능)

7

‘투자성상품’을 대상으로 함

✓ 부당권유행위 금지 - ‘불초청 권유/재 권유’ 금지

요청하지 않은 투자권유의 금지	재권유 금지
고객으로부터 투자권유요청을 받지않고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법에 의해 투자권유를 하는 행위→개인의평온한 사생활 침해와 충동구매 방지차원에서 금지된다.	투자자가 거부의사를 표시함에도 불구하고 투자권유를 지속하는 행위 →금지
단, 금융상품을 미리 안내하고 금융소비자가 투자 권유를 받을 의사를 표명할 경우는 예외가 인정된다. 그러나, 이 경우에도 아래 대상은 금지된다.	단, ‘(1)재권유의 대상이 다른 금융투자상품인 경우, (2) 동일한 상품을 1개월이 지난 후에 다시 권유하는 경우’는 예외가 인정된다.
▶ ‘요청하지 않은 투자권유’의 금지대상 (예외가 인정되지 않는 금지대상) (1) 일반금융소비자: 고난도 ‘금융투자상품/투자일임계약/금전신탁계약’, 사모펀드, 장내파생상품, 장외 파생상품 (2) 전문금융소비자: 장외파생상품	

8

2025.01
기출복원

다음 중 '부당권유행위 금지(금소법 제21조)' 대상의
예외로 적용될 수 없는 것은?

- ㉠ 일반금융소비자로부터 계약의 체결권유를 해줄 것을 요청받지 아니하고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 이용하여 장내파생상품을 권유하는 행위
- ㉡ 전문금융소비자로부터 계약의 체결권유를 해줄 것을 요청받지 아니하고 방문·전화 등 실시간 대화의 방법을 이용하여 장내파생상품을 권유하는 행위
- ㉢ 권유를 받은 투자자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시한 후 금융위원회가 정하여 고시하는 기간(1개월)이 지난 후에 다시 권유를 하는 행위
- ㉣ 권유를 받은 투자자가 이를 거부하는 취지의 의사를 표시한 후 금융위원회가 정하여 고시하는 기간(1개월)과 관계없이 다른 종류의 금융투자상품에 대하여 권유를 하는 행위

① '요청하지 않은 투자권유의 금지'에서 ②, ③, ④는 예외가 적용되어 권유가 가능하다.
그러나 ①은 예외가 될 수 없다(권유불가).

9

53

금융투자회사의 내부통제체제에 대한 설명이다.
가장 적절하지 않은 것은?

- ① 내부제보자가 제보행위를 이유로 인사상 불이익을 받은 것으로 인정되는 경우, 준법감시인은 회사에 대해 시정을 요구할 수 있으며 회사는 정당한 사유가 없는 한 이에 응해야 한다.
- ㉡ 내부제보가 회사의 재산상 손실방지에 기여했다 하더라도 직무윤리 준수차원에서 해당 내부제보자에 대한 인사상 또는 금전적 혜택을 주는 것은 금지된다.
- ③ 금융사고발생우려가 높은 직무를 수행하는 임직원을 대상으로는 일정기간 휴가를 명령하여 해당 임직원의 업무수행적정성을 점검하는 명령휴가제도를 운영해야 한다.
- ④ 회사는 영업점별 영업관리자의 임기를 1년 이상으로 해야 하며, 준법감시인은 영업점별 영업관리자에 대하여 연간 1회 이상의 법규 및 윤리교육을 실시해야 한다.

② 내부제보자에 대한 보상(인사상 또는 금전적 혜택)이 가능하다.

10

❖ 내부제보제도(Whistle Blower제도)

- (1) 임직원은 업무와 관련하여 법규 또는 윤리강령의 위반사실을 발견하거나 그 가능성을 인지한 경우 회사가 정하는 절차에 따라 즉시 보고하여야 한다(표준윤리준칙 제12조 위반행위의 보고).
- (2) 제보자가 제보를 할 때에는 육하원칙에 따른 정확한 사실만을 제보하여야 하며, 회사는 제보자의 신분 및 제보사실을 철저히 비밀로 보장하고, 어떠한 신분상의 불이익 또는 근무조건상의 차별을 받지 않도록 해야 한다. 만일 제보자가 신분상의 불이익을 당한 경우 준법감시인에 대하여 당해 불이익처분에 대한 원상회복, 전직 등 신분보장조치를 요구할 수 있고, 준법감시인은 제보의 내용이 회사의 재산상의 손실 발생 혹은 확대의 방지에 기여할 경우 포상을 추천할 수 있다.
 - 다만, 제보자가 다른 임직원 등에 대한 무고, 음해, 비방 등 악의적인 목적으로 제보한 경우 또는 사실과 다른 내용을 의도적으로 제보하여 임직원 간 위화감 및 불안감을 조성한 경우에는 비밀보장 및 근무조건 차별금지 등을 보호받을 수 없다.
- (3) 준법감시인(또는 감사)은 내부제보 우수자를 선정하여 인사상 또는 금전적 혜택을 부여하도록 회사에 요청할 수 있다(단, 내부제보자가 원치 않는 경우에는 요청하지 않을 수 있음).
- (4) 회사에 중대한 영향을 미칠 수 있는 위법·부당한 행위를 인지하고서도 회사에 제보하지 않는 미제보자에 대한 불이익 부과 등에 관한 사항이 반드시 포함되어야 한다.

11

2023.11
기출복원

내부제보제도에 대한 설명이다. 옳은 항목으로 연결한 것은?

- 가. 내부제보자가 제보행위를 이유로 인사상 불이익을 받은 것으로 인정되는 경우 준법감시인은 회사에 대해 시정을 요구할 수 있으며, 회사는 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.
- 나. 내부제보가 회사의 재산상 손실방지에 기여했을 경우, 해당 내부제보자에 대한 인사상 혜택은 줄 수 있지만 금전적 혜택을 주는 것은 원칙상 금지된다.
- 다. 미제보자(회사에 중대한 영향을 미칠 수 있는 위법·부당한 행위를 인지하고서도 회사에 제보하지 않는 자)에 대해서 불이익을 부과하는 규정은 반드시 포함되어야 한다.

① 가, 나

② 나, 다

③ 가, 다

④ 가, 나, 다

③ 옳은 항목은 '가, 다'이다.

- 나: 인사상 혜택 또는 금전적 혜택을 부여하도록 회사에 요청할 수 있다.

12

54

준법감시인에 대한 설명이다. 틀린 항목의 개수는?

- 가. 준법감시인은 회사의 사내이사 또는 업무집행자 중에서 선임하여야 한다.
- 나. 준법감시인을 임면하려는 경우에는 이사회 결의를 거쳐야 하며, 해임할 경우에는 이사 총수의 3분의 2 이상의 찬성으로 의결해야 한다.
- 다. 준법감시인의 임기는 2년 이상으로 한다.
- 라. 금융투자회사는 준법감시인에 대하여 재무적 경영성과와 연동되지 않는 별도의 보수 지급 및 평가기준을 마련·운영하여야 한다.
- 마. 준법감시인은 위임의 범위와 책임의 한계 등이 명확할 경우 준법감시업무 중 일부를 준법감시업무를 담당하는 임직원에게 위임할 수 있다.
- 바. 준법감시인은 자산운용에 관한 업무나 회사의 본질적 업무 등에 대해 검직할 수 없다.
- 사. 준법감시인을 임면한 때에는 임면일로부터 7영업일 이내에 금융위원회에 보고해야 한다.

㉠ 0개

㉡ 1개

㉢ 2개

㉣ 3개

① 틀린 항목의 개수는 0개이다(모두 옳은 내용).

13

❖ 내부통제 - (2) 준법감시제도

(1) 내부통제기준
(2) 준법감시인 제도

회사의 임직원 모두가 '신의성실의 원칙'과 '고객우선의 원칙'을 바탕으로 금융소비자에 대해 선량한 관리자로서 의무에 입각하여 금융소비자의 이익을 위해 최선을 다했는지, 업무를 수행함에 있어 직무윤리를 포함한 제반 법규를 엄격히 준수하고 있는지에 대해서 사전적으로 또는 상시적으로 통제, 감독하는 장치를 말한다(2000년에 도입).

✓ 준법감시인은 이사회결의로 임면한다(임기는 2년 이상).

→ 단, 해임 시에는 이사총수의 2/3 이상의 찬성이 있어야 한다
(임면 시 임면일로부터 7영업일 내로 금융위에 보고해야 함)

✓ 준법감시인의 독립성 보장

준법감시인은 이사회 및 대표이사의 지휘를 받아 금융투자회사 전반의 내부통제업무를 수행한다.

금융투자회사는 준법감시인에 대하여 회사의 재무적 경영성과와 연동하지 않는 별도의 보수지급 및 평가 기준을 마련·운영해야 한다.

위임범위와 책임한도가 명확할 경우 준법감시업무의 위임이 가능하다(to 영업관리자).

14

2024.11
기출복원

보기는 준법감시인에 대한 설명이다.
옳은 항목의 개수는?

- 가. 준법감시인은 이사회 및 대표이사의 지휘를 받아 금융투자회사 전반의 내부통제업무를 수행한다.
나. 준법감시인을 임면하려는 경우에는 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 해임할 경우에는 이사 총수의 과반수 이상의 찬성으로 의결하도록 규정하고 있다.
다. 준법감시인의 임기는 3년 이상으로 한다.
라. 준법감시인을 임면한 후에는 임면일로부터 7영업일 이내로 협회에 신고해야 한다.

① 0개

② ①개

③ 2개

④ 3개

- 나. 해임시에는 이사회 총수의 2/3 이상의 찬성으로 의결할 수 있다
(임명시에는 과반수).
다. 준법감시인의 임기는 2년 이상으로 한다.
라. 임면일로부터 7영업일 이내로 금융위원회에 보고해야 한다.

15

2023.06
기출복원

준법감시인에 대한 설명이다. 틀린 항목으로
연결한 것은?

- 가. 준법감시인은 이사회 및 대표이사의 지휘를 받아 금융투자회사 전반의 내부통제업무를 수행한다.
나. 금융투자회사가 준법감시인을 임면하려는 경우에는 이사회의 의결을 거쳐야 하며, 해임할 경우에는 주주총회의 결의를 거쳐야 한다.
다. 금융투자회사가 준법감시인을 임면할 때에는 임면일로부터 5영업일 이내에 금융위원회에 보고해야 한다.
라. 금융투자회사는 준법감시인에 대하여 회사의 재무적 경영성과와 연동하지 않는 별도의 보수지급 및 평가기준을 마련·운영해야 한다.

① 가, 나

② ④다

③ 다, 라

④ 가, 라

② 틀린 항목은 '나, 다'이다.

- 나: 해임도 이사회의결을 거친다. 단 선임시보다 엄격한 요건으로서 이사 총수의 3분의 2이상의 찬성을 요한다(선임시는 과반, 해임시는 2/3이상의 찬성으로 의결가능).
· 다: 5영업일이 아니라 7영업일이다.

16

55

보기>는 내부통제기준 위반시 회사에 대한 조치로서 과태료 부과 대상에 해당하는 것을 나열한 것이다. 이 중에서 '3천만원 이하의 과태료 부과 대상'에 해당하는 개수는?

- 가. 준법감시인에 대한 별도의 보수지급 및 평가기준을 마련·운영하지 않은 경우
 나. 준법감시인이 자산운용업무 등에 대한 겸직금지의무를 위반한 경우
 다. 준법감시인의 임면사실을 금융위원회에 보고하지 않은 경우
 라. 내부통제기준을 마련하지 않은 경우

- ① 0개 ② 1개 ③ 2개 ☒ ④ 3개

③ 3천만원 이하 과태료 부과 대상은 2개('가, 나')이다.
 '다'는 2천만원 이하, '라'는 1억원 이하의 과태료 부과 대상이다.

17

❖ 내부통제기준 위반시 회사에 대한 조치

1억원 이하의 과태료 부과대상	3천만원 이하의 과태료 부과대상
(1) 내부통제기준을 마련하지 않은 경우	(1) 준법감시인에 대한 별도의 보수지급 및 평가기준을 마련·운영하지 않은 경우
(2) 준법감시인을 두지 아니한 경우	(2) 준법감시인이 '자산운용에 관한 업무/ 회사의 본질적업무/경영업무 등'을 겸직하는 경우
(3) 사내이사 또는 '업무집행책임자' 중에서 준법감시인을 선임하지 않은 경우	2천만원 이하의 과태료 부과대상
(4) 이사회결의를 거치지 않고 준법감시인을 임명한 경우	준법감시인의 임면사실을 금융위에 보고하지 않은 경우
(5) 금융위의 제재조치를 이행하지 않은 경우	

(기본서 미개정) 기본서(3) p128 2천만원 이하의 과태료 부과(지배구조법 제43조 제3항)이 제2항으로 이동하여 3천만원 이하의 과태료 부과대상으로 개정됨 (2024.1.2)

"업무집행책임자"란 이사가 아니면서 명예회장·회장·부회장·사장·부사장·행장·부행장·부행장보·전무·상무·이사 등 업무를 집행할 권한이 있는 것으로 인정될 만한 명칭을 사용하여 금융회사의 업무를 집행하는 사람을 말한다.

18

2024.11
기출복원

보기는 내부통제기준 위반시 회사에 대한 조치로서 과태료 부과 대상에 해당하는 것을 나열한 것이다. 이 중에서 '1억원 이하의 과태료 부과 대상'에 해당하는 개수는

- 가. 준법감시인에 대한 별도의 보수지급 및 평가기준을 마련·운영하지 않은 경우
- 나. 준법감시인이 자산운용업무 등에 대한 겸직금지의무를 위반한 경우
- 다. 준법감시인의 임면사실을 금융위원회에 보고하지 않은 경우
- 라. 금융위원회의 제재조치를 이행하지 않은 경우

- ① 0개 ② ①개 ③ 2개 ④ 3개

'가/나'는 3천만원 이하, '다'는 2천만원 이하 과태료 부과 대상이며, 나머지는 모두 1억원 이하 과태료 부과 대상이다.

19

2024.03
기출복원

내부통제기준 위반시 회사에 대한 조치로서 1억원 이하의 과태료 부과 대상에 해당하는 것은?

- ① 준법감시인의 임면사실을 금융위원회에 보고하지 않은 경우
- ② 준법감시인에 대한 별도의 보수지급 및 평가기준을 마련·운영하지 않은 경우
- ③ 준법감시인이 자산운용에 관한 업무 등 겸직금지대상 업무를 겸직하는 경우
- ④ 사내이사 또는 업무집행책임자 중에서 준법감시인을 선임하지 않은 경우

①은 2천만원 이하, ②와 ③은 3천만원 이하, ④는 1억원 이하의 과태료 부과대상이다.

20

- 3과목 2편 -

자본시장법

(11문항)

21

❖ 기출분포(소주제 별)

자본시장법	35 36	37 38	39 40	41 42	자본시장법	35 36	37 38	39 40	41 42	자본시장법	35 36	37 38	39 40	41 42
투자성 정의 등		○		○	신용공여 규제	○	○			사업보고서 대상		○		○
금융투자상품 아닌것					예탁금 별도예치제도	○	○	○○		증권분석기관				
증권(6가지)의 정의	○				펀드 - 운용제한(%)			○○		내부자거래 개념	○	○		○
금융투자업 적용배제	○	○			펀드 - 이익금분배			○	○	금융기관 검사규정	○	○	○	
상대적 전문투자자					펀드: 이익금분배	○	○	○		자본시장 조사규정	○	○		
인가·등록 대상			○		금전차입과 대여	○	○	○○		펀드: 집합투자정의		○		
자산간전성 규제	○				이해관계인 제한	○	○			펀드: 수익증권 발행	○	○		
순자본비율 규제	○○		○		의결권, 성과보수 제한					펀드: 수익자총회				○
적기시정조치 개념	○		○		공시(수시공시 등)			○		펀드: 신탁업자	○○		○	
적기시정조치 종류	○	○			일임업자영업규칙1	○		○		펀드: 펀드관계회사				○
긴급조치		○		○	일임업자영업규칙2	○	○	○	○	펀드: 환매금지형		○	○	○
위험관리체계구축			○		증권신고서 개념			○		펀드: 종류/전환/모자형		○○		
경영공시	○				간주모집					펀드: 환매 개념		○○	○	○
매매형태 명시 의무					보호예수 인출예외		○	○		펀드: 시가/공정가			○	
임의매매 정의					투자설명서	○				펀드: 기준가격				○

22

56

자본시장법상 금융투자상품의 정의에 대한 설명이다. 틀린 항목의 개수는?

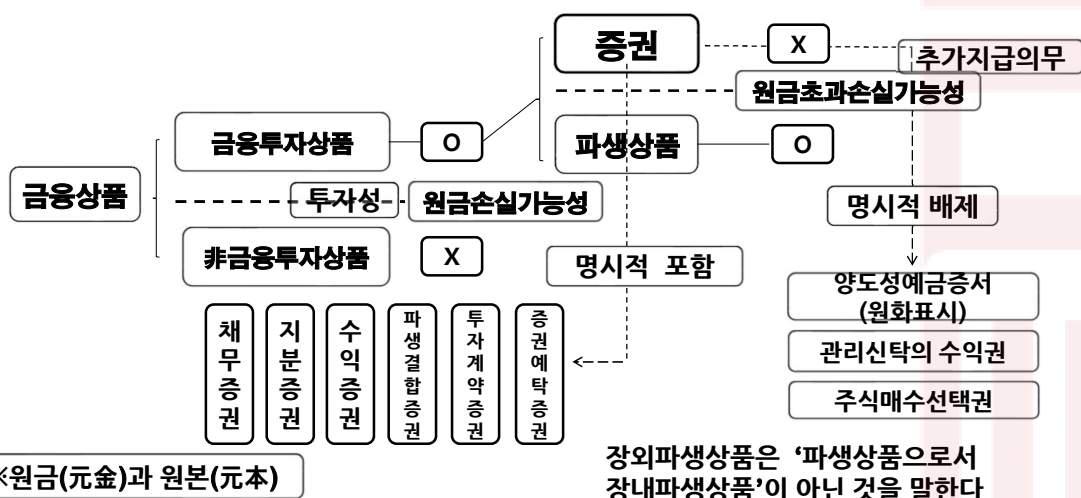
- 가. '금융상품의 권리를 취득하기 위해서 지급하였거나 지급하여야 할 금전 등의 총액이 그 권리로부터 회수하였거나 회수할 수 있는 금전 등의 총액을 초과하게 될 위험'이 있는 것은 금융투자상품이다.
- 나. 취득과 동시에 어떤 명목으로든 추가적인 지급의무를 부담하지 않는 것은 증권이다.
- 다. 원금손실 가능성 여부에 따라 증권과 파생상품으로 구분된다.
- 라. 양도성예금증서(CD)의 경우 원화표시와 외화표시와 관계없이 자본시장법상의 금융투자상품으로 인정되지 않는다.

- ① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개

③ 틀린 항목의 개수는 2개('다, 라')이다. '가'는 '지급총액>회수총액'이 되는 위험 즉 '투자성이 있는 것'을 말하므로 금융투자상품의 정의에 해당한다.

23

❖ 금융투자상품의 3단계 정의(포괄적정의/명시적포함/명시적배제)



24

✓ ‘금융투자(投資)상품’이란?

- (1) 이익을 얻거나 손실을 회피할 목적으로
- (2) 현재 또는 장래의 특정 시점에 금전, 그 밖의 재산적 가치가 있는 것(‘금전’)을 지급하기로 약정함으로써 취득하는 권리로서, (현재:증권, 장래:파생상품(선도, 옵션, 스왑))
- (3) 그 권리를 취득하기 위해 지급하였거나 지급하여야 할 금전 등의 총액이 그 권리로부터 회수하였거나 회수할 수 있는 총액을 초과하게 될 위험(‘투자성’)이 있는 것

지급총액(100원) > 회수총액(90원) → 투자성이 있는 것(10원 손실가능성)

증권

지급하였거나
회수하였거나

파생상품

지급하여야 할
(추가증거금, margin call 발생)
회수할 수 있는

25

2024.06
기출복원

자본시장법상 금융투자상품의 포괄적 정의와 관련하여 빈칸을 옳게 연결한 것은?

- ‘금융상품의 권리를 취득하기 위해서 지급하였거나 지급하여야 할 금전 등의 총액이 그 권리로부터 회수하였거나 회수할 수 있는 금전 등의 총액을 초과하게 될 위험’이 있는 것은 (가)이다.
- 취득과 동시에 어떤 명목으로든 추가적인 지급의무를 부담하지 않는 금융투자상품은 (나)이다.

가

나

① 금융투자상품

증권

② 금융투자상품

파생상품

③ 증권

파생상품

④ 증권

장내파생상품

① ‘가’: 금융투자상품, 나: 증권’이다.
‘투자성이 있는 것(가)’은 금융투자상품의 포괄적 정의이다.
‘어떤 명목으로든지 추가지급의무를 부담하지 않는 것(나)’는
증권의 포괄적 정의이다.

26

2023.02
기출복원

자본시장법상 금융투자상품의 정의에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① '금융상품의 권리를 취득하기 위해서 지급하였거나 지급하여야 할 금전 등의 총액이 그 권리로부터 회수하였거나 회수할 수 있는 금전 등의 총액을 초과하게 될 위험'이 있는 것은 파생상품이다.
- ② 취득과 동시에 어떤 명목으로든 추가적인 지급의무를 부담하지 않는 금융투자상품은 증권이다.
- ③ 주식매수선택권은 자본시장법상의 금융투자상품으로 인정되지 않는다.
- ④ 발행인에 의하여 원금이 보장되나 유통과정에서 원금손실이 발생할 수 있는 증권은 채무증권이다.

①은 '투자성'의 정의이다.
-투자성이 있는 금융상품은 '금융투자상품'이다.

27

57

다음 중 재무건전성 규제상 금융위원회가 긴급조치를 발동할 수 있는 사유가 아닌 것은?

- ① 발행한 어음이나 수표의 부도 또는 은행과의 거래가 정지되는 경우
- ② 유동성악화로 인한 투자자예탁금 등이 지급불능상태에 이른 경우
- ③ 휴업 또는 영업중지 등으로 돌발사태가 발생하여 정상적인 영업이 불가능한 경우
- ④ 순자본비율이 100%에 미달하게 된 경우

④ 순자본비율이 100%에 미달하게 되면 적기시정조치가 발동된다
(순자본비율은 긴급조치사유가 아님).

28

❖ 순자본비율과 '적기시정조치' 발동

✓ **순자본비율** = $\frac{\text{영업용순자본} - \text{총위험액}}{\text{필요유지자기자본}} \times 100\%$

영업용순자본비율
 $\left(\frac{\text{영업용순자본}}{\text{총위험액}} \right)$

▶ 재무건전성 규제

경영개선 권고

(1종)순자본비율100%미만
(3종)영업용순자본비율
150%미만

경영개선 요구

(1종)50%미만
(3종) 120%미만

경영개선 명령

(1종)0%미만
(3종) 100%미만

✓ (1종)금융투자업자(일임업,자문업,겸영투자업자는 제외)는 순자본비율을 **100%이상** 유지의무.

기본서(3) p195

29

❖ 긴급조치

▶ 긴급조치 발동사유

① 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 거래가 정지 또는 금지되는 경우
 ② 유동성이 일시적으로 급격히 악화되어 투자자예탁금 등의 지급불능상태에 이른 경우
 ③ 휴업 또는 영업의 중지 등으로 돌발사태가 발생하여 정상적인 영업이 불가능하거나 어려운 경우

▶ 긴급조치 내용

(1) 투자자예탁금 등의 일부 또는 전부의 반환명령 또는 지급정지
 (2) 투자자예탁금 등의 수탁금지 또는 다른 금융투자업자로의 이전
 (3) 채무변제 행위의 금지
 (4) 경영개선명령 조치
 (5) 증권 및 파생상품의 매매제한

30

2021.11
기출복원

금융위가 금융투자회사를 상대로 투자자예탁금의 반환이나 지급정지, 경영개선명령 등의 '긴급조치'를 내릴 수 있다. 그렇다면 보기에서 '긴급조치'사유에 해당하는 것은?

- 가. 발행한 어음 또는 수표가 부도로 되거나 은행과의 거래가 정지 또는 금지되는 경우
- 나. 유동성이 일시적으로 급격히 악화되어 투자자예탁금 등의 지급불능사태에 이른 경우
- 다. 휴업 또는 영업중지 등으로 돌발사태가 발생하여 정상적인 영업이 불가능하거나 어려운 경우
- 라. 순자본비율이 0% 미만인 되는 경우

- ① 가 ② 가, 나 ③ 가, 다 ④ 가, 나, 다, 라

'긴급조치'사유 발생(가/나/다) → '긴급조치 발동' (지급정지, 경영개선명령)
'라'의 경우는 '적기시정조치'에 해당한다

31

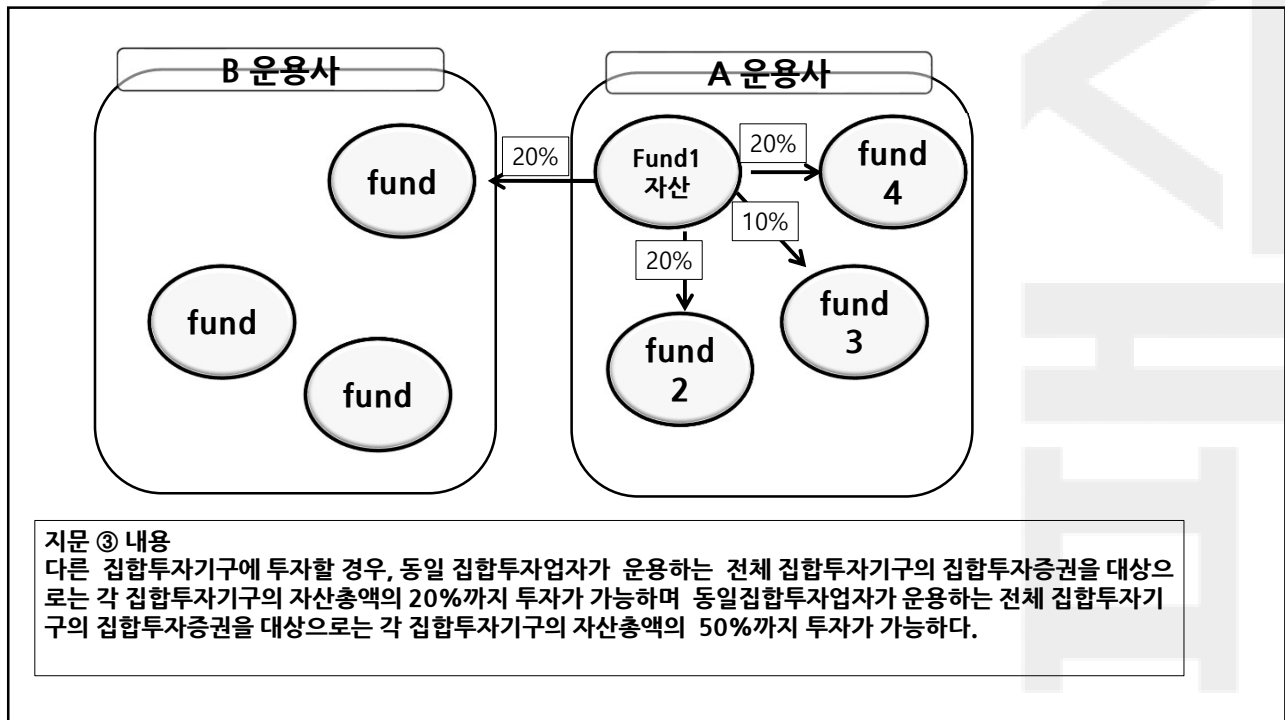
58

공모형 집합투자기구의 운용제한에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 동일종목 증권에 투자할 경우, 각 집합투자기구 자산총액의 10%까지 투자할 수 있는 것이 원칙이지만 국채나 통화안정증권에 대해서는 100%까지 투자가 가능하다.
- ② 동일법인이 발행한 지분증권에 투자할 경우, 각 집합투자기구 기준으로는 해당 법인의 발행주식 총수의 10%까지 투자가 가능하지만 동일 집합투자업자가 운용하는 전체 집합투자기구 기준으로는 해당 법인의 발행주식 총수의 20%까지 투자가 가능하다.
- ③ 다른 집합투자증권에 투자할 경우, 동일 집합투자업자가 운용하는 개별 펀드의 집합투자증권을 대상으로는 투자주체인 집합투자기구의 자산총액의 20%까지 투자가 가능하며 동일 집합투자업자가 운용하는 전체 집합투자기구의 집합투자증권을 대상으로는 투자주체인 각 집합투자기구의 자산총액의 50%까지 투자가 가능하다.
- ④ 부동산에 투자할 경우, 국내 주택법상의 주택이 아닌 부동산을 취득한 경우 집합투자규약이 정하는 기간 이내에는 해당 부동산을 처분할 수 없다.

④ 국내 부동산의 경우, 주택법상의 주택과 주택법상의 주택이 아닌 부동산을 불문하고 '취득 후 1년의 기간 이내'에는 처분이 원칙적으로 금지된다.
[비교] 국외부동산을 취득한 경우 '집합투자규약에서 정한 기간' 이내에는 처분할 수 없다.

32



33

❖ 공모집합투자기구의 운용제한

(i) '동일종목 증권'에 대한 투자제한: 각 펀드는 펀드재산의 10%를 초과하여 '동일종목 증권'에 투자할 수 없다. 단, 아래의 예외가 적용된다.

㉠ 100%까지 투자가 가능한 경우 (※ 증권펀드, 부동산펀드, 특별자산펀드에 따라 다름)

- ㉡ 국채·통안채·정부보증채
- ㉢ 부동산개발회사 발행 증권, 부동산투자목적회사 발행 지분증권
- ㉣ 부동산 및 부동산관련 자산이 기초자산의 70%이상을 차지하는 ABS
- ㉤ 주택저당담보부채권(MBB), (또는 금융기관이 보증한 주택저당채권)
- ㉥ 사회기반시설사업의 시행을 목적으로 하는 법인이 발행한 주식, 채권 (or 대출채권)

㉦ 30%까지 투자가 가능한 경우 (※ 동일종목 10% 투자제한의 예외)

- ㉧ 지방채, 특수채, 파생결합증권
- ㉨ 금융기관이 발행한 채권, 금융기관이 발행 또는 지급보증한 어음·CD
- ㉩ OECD 가입국가 또는 중국이 발행한 채권
- ㉪ ETF에서 동일종목 증권에 투자하는 경우

기본서(3)p239~300 내용상 주의점

34

❖ 공모집합투자기구의 운용제한

- (2) '동일법인 지분증권'에 대한 투자제한: 동일 운용사가 운용하는 펀드를 기준으로 각 펀드의 경우 해당 법인 지분증권 총수의 10%, 전체 펀드의 경우 해당 법인의 지분증권 총수의 20%를 초과하여 투자하는 것은 금지된다. 단, 아래의 예외(100% 가능)가 적용된다.
- ㉠ 부동산개발회사가 발행한 지분증권
 - ㉡ 부동산투자목적회사가 발행하는 지분증권
 - ㉢ 사회기반시설사업의 시행을 목적으로 하는 법인이 발행한 주식
- (3) '파생상품'에 대한 투자제한: 아래의 행위는 금지된다.
- ㉠ 적격요건(국가 등, 적격등급받은 자, 적격등급 보증인, 담보제공)을 갖추지 못한 자와 장외파생상품을 매매하는 행위
 - ㉡ 파생상품의 매매위험평가액이 펀드 순자산의 100%를 초과하여 투자하는 행위
 - ㉢ 동일법인 발행 증권에 가격변동으로 인한 위험평가액이 펀드자산총액의 10%를 초과하는 행위
 - ㉣ 동일 거래상대방과의 장외파생상품 매매에 따른 거래상대방 위험평가액이 각 펀드자산총액의 10%를 초과하는 행위

35

❖ 공모집합투자기구의 운용제한

- (4) '다른 집합투자증권'에 대한 투자제한: 동일 운용사가 운용하는 집합투자기구를 대상으로, 각 펀드의 집합투자증권의 경우 펀드재산의 20%, 전체 펀드의 집합투자증권의 경우 펀드재산의 50%까지 투자할 수 있다.
- (5) '부동산'에 대한 투자제한: 아래의 행위는 금지된다.
- ㉠ 국내 부동산(㉡주택법상의 주택/㉢주택법상의 주택이 아닌 부동산)의 경우 부동산 취득 후 1년 이내의 기간 내에 처분하는 행위. 단, 미분양주택(㉣)의 경우는 집합투자규약에서 정하는 기간이 적용.
 - ㉡ 국외 부동산의 경우 부동산 취득 후 집합투자규약에 정하는 기간 내에 처분하는 행위
 - ㉢ 펀드재산으로 부동산 매매시 '실사보고서'를 작성하고 비치해야 하며, 부동산 개발사업에 투자하는 경우는 '사업계획서'를 작성하고 비치해야 한다.

36

2025.01
기출복원

보기 중에서 공모형 집합투자기구가 동일종목
증권에 투자할 때 집합투자기구 자산총액의
100분의 10을 초과하여 투자할 수 있는 항목의
개수는?

한국은행 통화안정증권, 특수채, 파생결합증권

- ① 0개 ② 1개 ③ 2개 ④ 3개 ☒

④ 세가지 모두 해당된다
(통화안정증권은 펀드자산총액의 100%, 특수채나 파생결합증권은 30%까지 투자가능).

37

2024.11
기출복원

공모형 집합투자기구에 대한 운용제한과 관련하여 빈칸을
옳게 연결한 것은?

- 각 집합투자기구의 자산총액의 ()를 초과하여 동일종목의 증권에 투자할 수 없다.
- 동일종목 증권에 대한 투자 제한의 예외로서, 각 집합투자기구의 자산총액의 ()
까지 파생결합증권에 투자할 수 있다.

- ① 10%, 20%
☒ ② 10%, 30%
③ 20%, 30%
④ 20%, 50%

② '10%, 30%'이다.
동일종목 증권에 대한 10% 투자제한과
그 예외로서 파생결합증권에 대해서는 30%의 예외가 적용된다.

38

59

다음 중 원칙상 환매금지형으로 설정·설립해야 하는 집합
투자기구를 모두 묶은 것은?

- 가. 부동산집합투자기구
나. 특별자산집합투자기구
다. 혼합자산집합투자기구
라. 집합투자기구 자산총액의 20%를 초과하여 부동산, 특별자산, 혼합자산, 비상장주식
등 시장성 없는 자산에 투자할 수 있는 집합투자기구

- ① 가, 나
② 나, 다
③ 가, 나, 다
④ 가, 나, 다, 라

④ 모두 해당된다.
자본시장법상의 집합투자기구 5가지 종류(증권/부동산/특별자산/혼합자산/MMF)
중에서 '부동산/특별자산/혼합자산' 집합투자기구는 기본적으로 환매금지형으로
설정·설립할 것을 원칙으로 한다. 그리고 5가지 종류와 관계없이
'시장성 없는 자산'에 집합투자기구 자산의 20%를 초과하여 투자할 수 있는 펀드는
환매금지형으로 설정·설립해야 한다.

39

❖ 특수한 형태의 집합투자기구 - 환매금지형

환매금지형
펀드

폐쇄형펀드



✓ 90일 이내 상장의무

존속기간 설정

✓ 추가발행제한 (예외있음)

✓ 부동산펀드/특별자산펀드/혼합자산펀드와
시장성없는 자산에 20%를 초과하여 투자시 환매금지형 설정



VS 시장성없는 자산에 10%를 초과할 경우는 환매기일 연기가 가능함

✓ 추가발행제한 (예외있음)

- (1) 이익분배금의 범위 내에서 집합투자증권을 추가로 발행하는 경우
- (2) 기존투자자의 이익을 해할 우려가 없다고 신탁업자의 확인을 받은 경우
- (3) 기존투자자의 전원의 동의를 받은 경우
- (4) 기존투자자에게 집합투자증권의 보유비율에 따라서 추가로 발행되는 집합투자 증권의 우선 매수기회를 부여하는 경우

40

2024.06
기출복원

다음 중 원칙상 환매금지형으로 설정·설립해야 하는 것을 모두 묶은 것은?

가. 부동산집합투자기구 나. 특별자산집합투자기구 다. 혼합자산집합투자기구

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

※ 환매금지형 설정·설립 대상

(1) 부동산펀드/특별자산펀드/혼합자산펀드

(2) 시장성없는 자산에 펀드재산의 20%를 초과하여 투자하는 펀드

41

2022.06
기출복원

빈칸에 알맞은 것은?

집합투자기구 자산총액의 100분의 ()를 초과하여 부동산, 특별자산, 비상장
주식 등 시장성 없는 자산에 투자하는 경우 환매금지형 집합투자기구로 설정·설립
해야 한다.

- ① 10
- ② 20
- ③ 40
- ④ 50

② 펀드자산총액의 20% 이상을 시장성 없는 자산에 투자할 경우
환매금지형펀드로 설정·설립해야 한다.

cf. 자산총액의 10%를 초과하여 시장성없는 자산에 투자하는
경우는 환매기일의 연기사유에 해당됨).

42

60

환매금지형 집합투자기구는 원칙적으로 집합투자증권을 추가로 발행할 수 없지만 다음 중 어느 하나의 요건을 충족하면 집합투자증권을 추가로 발행할 수 있다. 그 요건을 잘못 나열한 것은?

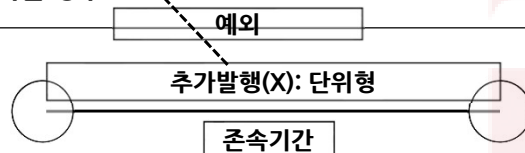
- ① 이익분배금의 범위 내에서 집합투자증권을 추가로 발행하는 경우
- ② 기존투자자의 이익을 해할 우려가 없다고 신탁업자의 확인을 받은 경우
- ③ 기존투자자의 전원의 동의를 받은 경우
- ④ 각종 보수의 지급이나 환매대금 마련을 위해 필요로 판매업자나 신탁업자의 확인을 받은 경우

④는 추가발행이 가능한 4가지 요건에 해당하지 않는다.
(추가발행) 기존 투자자에게 집합투자증권의 보유비율에 따라 추가로 발행되는 집합투자증권의 우선 매수기회를 부여하는 경우,

43

❖ 환매금지형에서 추가발행이 가능한 사유

- (1) 이익분배금의 범위 내에서 집합투자증권을 추가로 발행하는 경우
- (2) 기존투자자의 이익을 해할 우려가 없다고 신탁업자의 확인을 받은 경우
- (3) 기존투자자의 전원의 동의를 받은 경우
- (4) 기존투자자에게 집합투자증권의 보유비율에 따라서 추가로 발행되는 집합투자증권의 우선 매수기회를 부여하는 경우



44

2021.11
기출복원

환매금지형 집합투자기구는 원칙적으로 집합투자증권을 추가로 발행할 수 없지만 다음 중 어느 하나의 요건을 충족하면 집합투자증권을 추가로 발행할 수 있다. 그 요건을 잘못 나열한 것은?

- ① 이익분배금의 범위 내에서 집합투자증권을 추가로 발행하는 경우
- ② 기존투자자의 이익을 해할 우려가 없다고 신탁업자의 확인을 받은 경우
- ③ 기존투자자의 전원의 동의를 받은 경우
- ④ 각종 보수의 지급이나 환매대금 마련을 위해 필요한 경우로서 판매업자나 신탁업자의 확인을 받은 경우

④는 추가발행이 가능한 4가지 요건에 해당하지 않는다.
(추가발행) 기존 투자자에게 집합투자증권의 보유비율에 따라 추가로 발행되는 집합 투자증권의 우선 매수기회를 부여하는 경우,

45

61

집합투자기구 수익자총회에 대한 설명이다. 틀린 항목의 개수는?

- 가. 수익자총회의 소집권자는 원칙상 집합투자기구를 설정한 집합투자업자이며, 투자신탁 재산을 보관·관리하는 신탁업자와 수익증권 총수의 3% 이상을 보유한 수익자가 예외로 인정된다.
- 나. 수익자총회를 소집할 때에는 수익자총회를 정하여 2주 전에 각 수익자에 대하여 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
- 다. 수익자총회에서는 자본시장법에서 정한 결의사항과 신탁계약으로 정한 결의사항에 대해서만 결의할 수 있다.
- 라. 수익자총회는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권 총 좌수의 4분의 1 이상의 수로 결의한다.

① 0개

② ①개

③ 2개

④ 3개

② 틀린 항목의 개수는 1개('가')이다.
총회 소집권자로서 수익자는 수익증권 총수의 5% 이상 보유자가 옳다.
'라' 관련, 자본시장법에서 정한 수익자총회의 결의사항 외에 '신탁계약'으로 정한 수익자총회의 결의사항에 대하여는 출석한 수익자의 의결권의 과반수와 발행된 수익증권의 총좌수의 5분의 1 이상의 수로 결의할 수 있다.

46

❖ 수익자총회

- (1) 총회 결의사항: 자본시장법 또는 신탁계약으로 정한 사항에 대해서만 결의할 수 있다.
[참고] 법상의 결의사항은 '합병/환매연기/신탁계약의 중요내용 변경(보수의 인상, 신탁업자변경, 운용인력변경 등)'을 말함.
- (2) 총회의 소집
- ㉠ 원칙상 총회의 소집권자는 투자신탁을 설정한 집합투자업자이다.
 - ㉡ 예외적으로 신탁업자와 총 좌수의 5% 이상을 소유한 수익자도 소집권자로 인정된다.
 - 신탁업자 또는 5% 이상 수익자가 총회를 소집을 집합투자업자에게 요청할 경우, 집합투자업자는 1개월 이내에 총회를 소집해야 한다.
 - ㉢ 총회의 소집통보: 수익자총회 소집시, 총회 2주 전에 각 수익자에게 서면 또는 전자문서로 소집통지를 발송해야 한다.
- (3) 총회 의결권 행사
- ㉠ 서면에 의한 의결권행사가 가능하다.
 - ㉡ 자본시장법상의 총회결의사항에 대해서는 '출석과반수&총좌수의 4분의 1' 이상의 수로 결의할 수 있다(cf. 신탁계약으로 정한 사항은 '출석과반수&총좌수의 5분의 1' 이상의 수로 결의).
- (4) 연기수익자총회: 수익자총회 결의가 이루어지지 않은 경우 집합투자업자는 그 날부터 2주 이내에 연기수익자총회를 소집해야 한다.

47

2024.11
기출복원

집합투자기구 수익자총회에 대한 설명이다. 가장 적합한 것은?

- ㉠ 원칙상 수익자총회의 소집권자는 투자신탁재산을 보관하는 신탁업자이다.
- ㉡ 수익자총회 소집시에는 수익자총회를 정하여 7일 전에 각 수익자에게 서면으로 통지를 발송해야 한다.
- ㉢ 수익자총회에서는 자본시장법에서 정한 결의사항 또는 신탁계약으로 정한 결의사항에 대해서만 결의할 수 있다.
- ㉣ 수익자는 수익자총회에 출석을 해야 의결권을 행사할 수 있다.

- ㉠ 총회 소집권자는 원칙상 집합투자업자이며, 예외적으로 신탁업자 그리고 총 좌수의 5% 이상을 소유한 수익자도 소집권자로 인정된다.
- ㉡ 2주 전에 서면 또는 전자문서로 각 수익자에게 통지를 발송해야 한다.
- ㉣ 서면으로 행사할 수 있다.

48

2023.11
기출복원

집합투자기구 수익자총회에 대한 설명이다. 옳은 것은?

- ① 원칙상 수익자총회의 소집권자는 투자신탁재산을 보관하는 신탁업자이다.
 - ② 수익자총회 소집시에는 수익자총회를 정하여 7일 전에 각 수익자에게 서면으로 통지를 발송해야 한다.
 - ③ 수익자총회에서는 자본시장법에서 정한 결의사항 또는 신탁계약으로 정한 결의사항에 대해서만 결의할 수 있다.
 - ④ 수익자는 수익자총회에 출석을 해야 의결권을 행사할 수 있다.
- ① 총회소집권자는 원칙상 집합투자업자이며, 예외적으로 신탁업자 그리고 총좌수의 5% 이상을 소유한 수익자도 소집권자로 인정된다.
 - ② 2주 전에 서면 또는 전자문서로 각 수익자에게 통지를 발송해야 한다.
 - ④ 서면으로 행사할 수 있다.

49

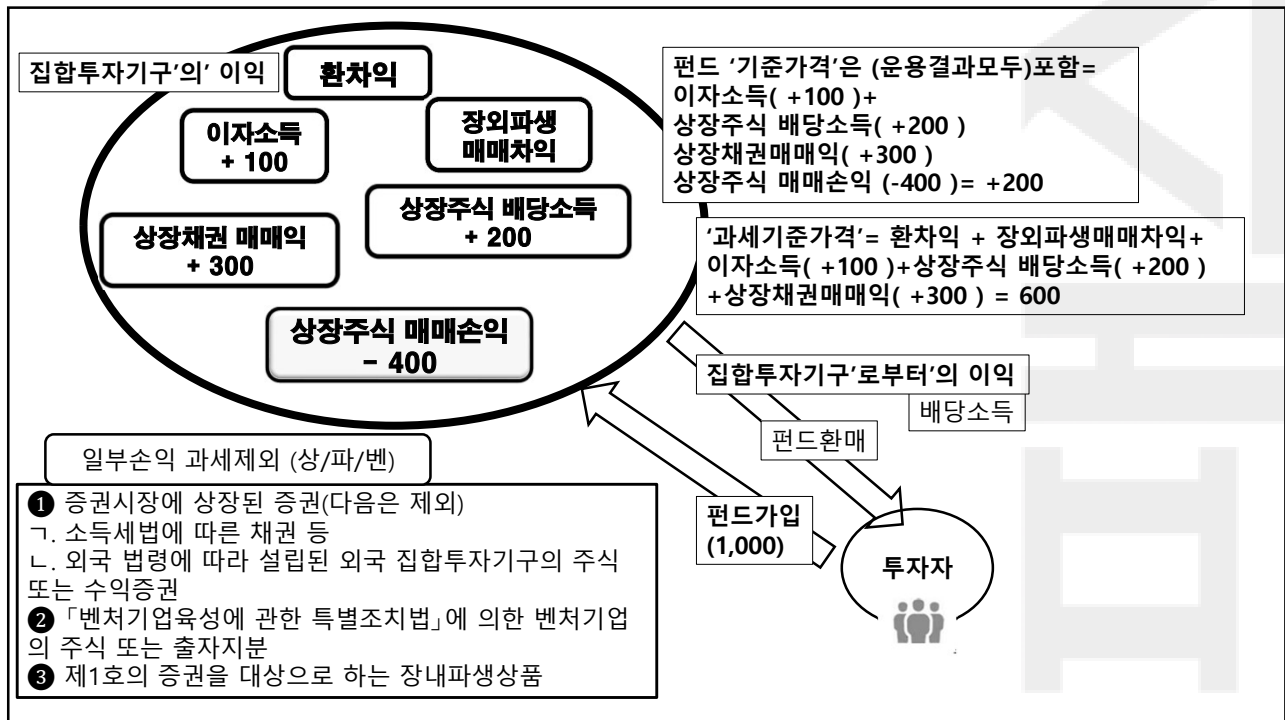
62

혼합형펀드에서 기준가격 및 과세표준소득 산출을 위한 운용손익 정보가 보기와 같다. 이 경우 해당 펀드의 기준가격과 과세기준가격 간의 관계를 정확히 설명한 것은?

- 금융상품 및 채권으로부터 발생한 이자소득 +100만원
 - 상장채권에 대한 매매손익 +300만원
 - 상장주식으로부터 발생한 배당소득 +200만원
 - 상장주식에 대한 매매손익 -400만원
- ① 기준가격과 과세기준가격은 동일하다.
 - ② 기준가격이 과세기준가격보다 높다.
 - ③ 기준가격이 과세기준가격보다 낮다.
 - ④ 기준가격과 과세기준가격은 위의 보기의 정보와 관계없이 무조건 동일하다.

③ 상장주식(또는 장내파생상품)에 대한 매매손실이 있을 경우
→ '기준가격<과세기준가격' 이다.

50



51

❖ 기준가격과 과표기준가격

암기법: (+) 기>과

(1) 주식 등 매매/평가손익이 없는 경우 → 기준가격 = 과세기준가격

(2) 주식 등 매매/평가손익이 +인 경우 → 기준가격 > 과세기준가격

(3) 주식 등 매매/평가손익이 -인 경우 → 기준가격 < 과세기준가격

52

2024.11
기출복원

집합투자기구의 기준가격에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 기준가격의 공고·게시일 전날의 대차대조표상에 계상된 자산총액에서 부채총액을 뺀 금액을 그 공고·게시일 전날의 집합투자증권 총수로 나누어 계산하며, 통상 1,000좌 단위로 표시한다.
- ② 상장주식의 매매손익이나 평가손익이 발생하는 펀드에서는 과세기준가격(과표기준가격)이 기준가격을 초과할 수 없다.
- ③ 집합투자업자는 산정된 기준가격을 매일 공고·게시하는 것이 원칙이지만, 외화자산에 투자하는 등의 사유로 매일 공고·게시가 곤란한 경우는 기준가격의 공고·게시의 주기를 15일 이내의 범위에서 별도로 정할 수 있다.
- ④ 기준가격의 산정오류나 평가오류로 인해 기준가격을 변경하려는 경우에는 집합투자업자의 준법감시인과 신탁업자의 확인을 받아야 한다.

- ② 상장주식의 매매손익 또는 평가손익이 (-)일 경우는 '과표기준가격>기준가격'이다.
▶ 암기법: '(+), 기>과' → 주식의 매매손익이나 평가손익이 (+)일 경우는 '기준가격>과표기준가격'이다.

53

63

집합투자기구의 관계회사와 관련하여 빈칸에 알맞은 것은?

투자회사의 위탁을 받아 투자회사 주식의 발행 및 명의개서, 투자회사 재산의 계산 등의 업무를 영위하는 자를 ()라고 한다.

- ① 일반사무관리회사
- ② 집합투자기구평가회사
- ③ 채권평가회사
- ④ 신용평가회사

- ① 일반사무관리회사(업무: 주식발행, 명의개서, 투자회사재산의 계산, 이사회 및 주총의 소집)를 말한다.

54

❖ 집합투자기구 관계회사

일반사무관리회사	집합투자기구평가회사	채권평가회사
자기자본 20억원	자기자본 5억원	자기자본 30억원
집합투자재산 계산전문인력 2인 이상	집합투자기구 평가전문인력 3인 이상	집합투자재산 평가전문인력 10인 이상
등록요건을 갖추어 금융위에 등록 (인가대상이 아님)		

▶ 정의

- (1) 일반사무관리회사: 투자회사의 위탁을 받아 '투자회사 주식의 발행 및 명의개서, 투자회사재산의 계산 등'의 투자회사 운영에 관한 업무를 수행하는 자
- (2) 집합투자기구평가회사: 집합투자기구를 평가하고 이를 투자자에게 제공하는 업무를 영위하는 자
- (3) 채권평가회사: 집합투자재산에 속하는 채권 등 자산의 가격을 평가하고 이를 집합투자기구에게 제공하는 업무를 영위하는 자

55

2024.06
기출복원

다음 중 자본시장법상 투자회사의
주식발행업무를 담당하는 자는?

- ① 투자매매업자
- ② 투자중개업자
- ③ 신탁업자
- ④ 일반사무관리회사

일반사무관리회사이다. 투자회사는 서류상의 회사이므로 펀드의 계산이나 명의개서 등의 업무는 투자회사의 위탁을 받은 일반사무관리회사가 수행한다.

※ 일반사무관리회사의 업무: 투자회사 주식의 발행 및 명의개서, 투자회사재산의 계산 (집합투자재산 계산전문인력 2인 이상 필요), 이사회 및 주총의 소집 등

56

2022.11
기출복원

**집합투자기구를 평가하고 이를 투자자에게 제공
하는 업무를 영위하는 자는?**

- ① 일반사무관리회사
- ② 집합투자기구 평가회사
- ③ 채권평가회사
- ④ 투자회사

② 집합투자기구 평가회사이다(ex. 제로인, 모닝스타코리아 등).

57

64

**투자일임업자의 금지행위에 대한 설명이다. 가장
적절하지 않은 것은?**

- ① 투자자로부터 금전·증권, 그 밖의 재산의 보관·예탁을 받는 행위는 원칙적으로 금지된다.
- ② 투자권유자문인력 또는 투자운용인력이 아닌 자에게 투자자문업 또는 투자일임업을 수행
하게 하는 행위는 '원칙적'으로 금지된다.
- ③ 투자일임재산으로 투자일임업자의 고유재산과 거래하는 행위는 금지되지만, 일반적인
거래조건에 비추어 투자일임재산에 유리한 경우는 예외가 인정된다.
- ④ 투자일임재산을 각각의 투자자별로 운용하지 않고 여러 투자자의 자산을 집합하여
운용하는 행위는 금지되며 이에 대한 예외는 없다.

④ 번도 예외가 인정된다(효율적 운용을 위하여 매매주문을 집합하여 처리하고 미리 정해진 자산배분명세에 따라 공정
하게 배분하는 경우). 그리고 ①·②는 투자자문업자와 투자일임업자의 공통 금지행위이며, ③·④는 투자일임업자 만의
금지행위에 해당된다.

② "원칙적으로" 금지란?: 전자적 투자조언장치(로보어드바이저)를 활용하여 일반투자자를 대상으로 투자자문업 또는
투자일임업을 수행하는 경우에는 가능하다는 뜻이다.

58

❖ 투자일임업자의 금지행위 (1~6)



투자일임업자는 투자일임재산을 운용함에 있어서 다음 어느 하나의 행위를 해서는 아니된다.

- (1) 정당한 사유없이 투자자의 운용방법의 변경 또는 계약의 해지요구에 응하지 않는 행위
- (2) 자기 또는 관계인수인이 인수한 증권을 투자일임재산으로 매수하는 행위. 다만, 투자자보호 및 건전한 질서를 해할 우려가 없는 경우로서, 아래(㉠,㉡,㉢)는 예외가 인정된다.
 - ㉠ 인수일로부터 3개월이 지난 후 매수하는 경우
 - ㉡ 인수한 상장주권을 증권시장에서 매수하는 경우
 - ㉢ 국채, 지방채, 통안채, 특수채, 사채권(주식관련사채 및 상각형 조건부자본증권은 제외)을 매수하는 경우
- ▶32회, 36회, 40회 시험에 반영
- (3) 특정투자자의 이익을 해하면서 자기 또는 제3자의 이익을 도모하는 행위
- (4) 투자일임재산으로 자기가 운용하는 다른 투자일임재산, 집합투자재산 또는 신탁재산과 거래하는 행위
- (5) 투자일임재산으로 투자일임업자 또는 그 이해관계인의 고유재산과 거래하는 행위. 다만 투자자보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서, 이해관계인이 되기 6개월 이전에 체결한 계약에 따른 거래, 불특정다수인이 참여하는 공개시장에서의 거래, 일반적인 거래조건에 비추어 투자일임재산에 유리한 거래 등의 거래는 예외가 인정된다.
- (6) 투자자의 동의없이 투자일임재산으로 투자일임업자 또는 그 이해관계인이 발행한 증권에 투자하는 행위.

59

❖ 투자일임업자의 금지행위 (7~10)

- (7) 투자일임재산을 각각의 투자자별로 운용하지 않고 여러 투자자의 자산을 집합하여 운용하는 행위. 다만, 투자자보호 및 건전한 질서를 해할 우려가 없는 경우로서 개별 투자일임재산을 효율적으로 운용하기 위한 경우 등은 예외가 인정된다.
- (8) 투자자로부터 '㉠ 투자일임재산을 위탁하거나 인출하는 행위, ㉡ 투자일임재산을 위탁하는 투자매매업자·투자중개업자를 지정하거나 변경하는 행위, ㉢ 투자일임재산에 속하는 증권의 의결권을 행사하는 행위' 등을 위임받는 행위는 금지된다. 단, 투자자보호 및 건전한 질서를 해할 우려가 없는 경우로서 '주식매수청구권 행사, 유상증자 청약, 공개매수응모'등을 위해 ㉢의 위임을 받는 것은 가능하다 (▶36회, 37회 시험에 반영).
- (9) 투자일임업자가 투자매매업자나 투자중개업자로서 증권의 대차거래 등을 하기 위한 경우, ㉠와 ㉡의 예외가 인정된다.
 - ㉠ 투자자의 동의를 받고 투자일임업자의 고유재산과 거래하는 행위(위 (5)의 예외).
 - ㉡ 투자자의 위임을 받고 투자일임재산을 인출하는 행위(위 (8)·㉠의 예외).
- ▶30회, 36회 시험에 반영
- (10) 그 밖에 투자자보호 또는 건전한 거래질서를 해할 우려가 있는 행위로서 아래의 행위
 - 일반투자자와 같은 대우를 받겠다는 전문투자자의 요구에 정당한 사유없이 동의하지 않는 행위
 - 투자일임의 범위, 투자목적 등을 고려하지 않고 투자일임재산으로 지나치게 자주 매매하는 행위
 - 채권자로서 그 권리를 담보하기 위하여 백지수표나 백지어음을 받는 행위

60

**2025.01
기출복원**

투자일임업자의 금지행위와 관련하여 빈칸에 들어갈 수 없는 것은?

투자일임업자는 자기 또는 관계인수인이 인수한 증권을 자신의 투자일임재산으로 매수하는 행위는 금지된다. 단, 투자자보호 및 건전한 거래질서를 해할 우려가 없는 경우로서, (), (), ()는 예외가 인정된다.

- ① 인수일로부터 3개월이 지난 후 매수하는 경우
- ② 인수한 상장주권을 증권시장에서 매수하는 경우
- ③ 국채, 지방채, 통안채, 특수채를 매수하는 경우
- ④ 주식관련사채를 매수하는 경우

④ 사채권의 매수는 국공채와 마찬가지로 예외가 인정되지만, 사채권 중 '주식관련사채나 상각형 조건부자본증권'은 예외가 인정되지 않는다. 기본서3, p261

61

2023.11
기출복원

2023.11
기출복원

투자일임업자의 금지행위에 대한 설명이다.
가장 적절하지 않은 것은?

- ① 투자일임재산으로 사기가 운용하는 다른 투자일임재산, 집합투자재산 또는 신탁재산과 거래하는 행위는 금지된다.
- ② 투자일임재산으로 투자일임업자의 고유재산과 거래하는 행위는 금지되지만, 일반적인 거래조건에 비추어 투자일임재산에 유리한 경우는 예외가 인정된다.
- ③ 투자일임업자는 투자일임재산에 속하는 증권의 의결권, 그 밖의 권리를 행사하는 행위를 위임받는 것은 원칙상 인정되지만, 투자자보호 또는 건전한 질서를 해할 우려가 있는 경우는 위임이 금지된다.
- ④ 투자일임재산을 예탁하거나 인출하는 행위를 위임받는 것은 금지되지만, 투자일임업자가 투자매매업자나 투자중개업자로서 대차거래 등을 하기 위하여 투자자의 위임을 받고 투자일임재산을 인출하는 행위는 예외가 인정된다.

③ 의결권, 그 밖의 권리를 행사를 위임받는 것은 원칙상 금지되지만, 투자자보호나 건전한 질서를 해할 우려가 없는 경우(주식매수청구권의 행사, 유상증자 청약, 공개매수응모, CB의 전환권 행사, BW의 신주인수권 행사, EB의 교환청구 등을 위해서 위임을 받는 것은 가능하다) 참고 기본서3, p262

62

65

〈보기〉에서 ‘사업보고서를 제출해야 하는 경우’에 해당하는 항목의 개수는?

- 가. 주권 상장 법인
- 나. 전환사채권·신주인수권부사채권·이익참가부사채권 또는 교환사채를 증권시장에 상장한 발행인
- 다. 파생결합증권을 증권시장에 상장한 발행인
- 라. 집합투자증권을 증권시장에 상장한 발행인

① 1개

② 2개

③ 3개

④ 4개

③ 사업보고서 제출대상이 되는 항목은 3개(가, 나, 다)이다.

상장법인과 또는 증권만을 상장한 (비상장)발행인이 사업보고서,반기보고서, 분기보고서를 금융위와 거래소에 제출하는 이유는 투자자를 위한 유통공시의무가 있기 때문이다. 그러나 집합투자업자가 공모 폐쇄형펀드를 설정할 경우 90일 이내에 상장할 의무가 있지만 3개월에 1회 이상 ‘운용보고서’를 투자자에게 제공하므로(일종의 유통공시이므로) 집합투자증권과 관련하여 추가로 공시할 이유가 없다.

즉, 집합투자업자가 집합투자증권을 발행하였다고 해서 사업보고서를 제출하는 의무가 생기는 것은 아니다. (※ 업무보고서, 영업보고서, 사업보고서의 차이점을 이해하여야 한다)

63

❖ 사업보고서 제출의무

(1) 사업보고서 제출대상

- ① 상장법인: 주권, 주권이 아닌 지분증권, 무보증사채권, 전환사채권·신주인수권부사채권·이익참가부사채권·교환사채권, 신주인수권증권, 증권예탁증권, 파생결합증권을 증권시장에 상장한 발행인 집합투자증권 → X

- ② 비상장법인: 외감법상의 외부감사대상법인으로서 모집·매출한 증권의 소유자 수가 500인 이상인 발행인

(2) 사업보고서 제출기한:

- 최초로 사업보고서를 제출하는 경우: 제출대상법인에 해당하게 된 날로부터 5일 이내에 금융위와 거래소에 제출
- 정기 제출의 경우: 사업보고서는 사업연도 경과 후 90일 이내, 반기보고서 및 분기보고서는 반기 및 분기종료일로부터 45일 이내에 ‘금융위’와 ‘거래소’에 제출

(3) 사업보고서의 내용: 회사의 개요,사업내용,임원보수,주주에 관한 사항,감사의견 등

64

2024.06
기출복원

다음 중 사업보고서를 제출하지 않아도 되는 자는?

- ① 주권 상장 법인
- ② 전환사채권·신주인수권부사채권·이익참가부사채권 또는 교환사채를 증권시장에 상장한 발행인
- ③ 파생결합증권을 증권시장에 상장한 발행인
- ④ 집합투자증권을 증권시장에 상장한 발행인

④ 집합투자증권의 경우 사업보고서 제출의무 대상에서 제외된다.
[참고설명] 집합투자증권은 운용결과를 투자자에게 그대로 귀속시키는 상품이다.
즉 집합투자증권은 주식이나 채권 등과 달리 발행인의 신용위험 등에 노출되지 않으므로 사업보고서 제출의무가 면제되는 것으로 이해할 수 있다.

65

41회 신유형

66

본기에서 '미공개 중요정보 이용(내부자거래)의 금지' 규정의 대상이 '될 수 있는 자'를 모두 묶은 것은?

가. 정책입안자
나. 당해 법인의 회계감사 업무를 수행하는 회계사
다. '장내파생상품의 기초자산이 되는 금융투자상품'의 판매대리·중개업자

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

④ 모두 '준내부자'로서 내부자거래의 규제 대상이 될 수 있다.
▶ 정책입안자: 당해 법인과 관련한 정책의 수립으로 당해 법인의 증권 가격에 영향을 줄 수 있는 정책입안자가 해당 증권을 거래하는 것은 내부자거래로 간주된다(규제 대상).

66

✓ 추가해설

※준내부자의 정의

- (1) 그 법인에 대하여 법령에 따른 허가·인가·지도·감독, 그 밖의 권한을 가지는 자로서 그 권한을 행사하는 과정에서 미공개 중요정보를 알게 된 자 (예: 관계 행정기관의 공무원 등)
- (2) 그 법인과 계약을 체결하고 있거나 체결을 교섭하고 있는 자로서 그 '계약'을 체결·교섭 또는 이행하는 과정에서 미공개 중요정보를 알게 된 자 (예: 주거래은행, 법률고문, 인수기업의 실사담당자)

[참고] 이때 '계약'은 정식계약 뿐 아니라 구두계약이나 가계약도 포함되므로 준내부자의 범위가 포괄적으로 적용됨을 이해할 수 있다.

67

✓ 추가해설

※미공개중요정보 이용금지 규정: 규제대상자(㉠)가 미공개중요정보를 이용하여 규제대상 증권(㉡)을 매매하거나 이용하는 행위는 금지된다.

㉠규제대상 증권('특정 증권 등')	㉡규제대상자
상장법인 ^{주1} 이 발행한, • 주권 • 주권과 관련된 CB·BW·EB, PB • 주권을 기초자산으로 하는 금융투자상품(파생상품, ELS, ELW 등) • 위의 증권을 원주로 하는 증권예탁증권	① 내부자 • 당해 법인(계열사 포함)의 임직원으로서 그 직무와 관련하여 미공개중요정보를 알게 된 자 • 당해 법인(계열사 포함)의 주요주주로서 그 권리행사과정에서 미공개중요정보를 알게 된 자 ② 준내부자: 앞 페이지 해설 참조 ③ 정보수령자: ① 또는 ②로부터 미공개중요정보를 받은 자

*주1: 상장법인에는 '6개월 이내로 상장이 예정된 법인'도 포함한다.

(※지배구조법상의 '주요주주'누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 금융회사의 의결권 있는 발행 주식 총수의 100분의 10 이상의 주식(그 주식과 관련된 증권예탁증권을 포함한다)을 소유한 자

68

2023.06
기출복원

자본시장법상 '미공개 중요정보의 이용금지 조항'을 위반할 가능성이 있는 규제대상자를 모두 묶은 것은?

가. 해당 법인의 계열사 임직원

나. 해당 법인의 주요주주

다. 해당 법인에 대해 법령상 허가, 인가, 지도, 감독의 권한을 가진 자

① 가, 나

② 나, 다

③ 가, 다

④ 가, 나, 다

④ 미공개중요정보 이용금지 대상자는

'내부자/준내부자/정보수령자'이다

(‘가, 나’는 내부자, ‘다’는 준내부자가 될 수 있다).

(※ 지배구조법상의 '주요주주' 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 금융회사의 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 10 이상의 주식(그 주식과 관련된 증권예탁증권을 포함한다)을 소유한 자

69

- 3과목 3편 -

협회 규정

(3문항)

70

❖ 기출분포(소주제 별)

3과목 협회규정	34	35 36	37 38	39 40	41 42
적합성/적정성원칙					
설명의무				○	
핵심설명서 종류					
펀드판매시 금지·준수사항		○		○	○
펀드판매회사 변경제도					
조사분석자료(외부공표 등)		○	○		○
조사분석자료(기타)					
펀드광고시 의무표시사항		○		○	
광고규정(활자, 색상 등)	○		○		
펀드운용실적 광고			○	○	
재산상이익의 수령 및 제공				○	
재산상이익 가치산정방식		○		○	
재산상이익 내부통제기준			○		

3과목 협회규정	34	35 36	37 38	39 40	41 42
신상품보호규정	○	○	○		
FX마진거래					
자격시험규정		○	○		
인수업무규정 개념					
인수업무규정(주관회사제한)					
수요예측					○
약관규정					
펀드 - 집합투자기구 명칭	○				

71

67

**펀드판매 시 금지사항 및 주의사항에 대한 내용이다.
옳게 설명한 항목의 개수는?**

- 가. 투자자로부터의 집합투자증권 취득자금을 수취할 때 판매회사 임직원이 아닌 자를 통해서 수취하는 행위는 금지된다.
- 나. 계열사의 집합투자업자가 운용하는 펀드의 집합투자증권을 판매하는 행위는 금지된다.
- 다. 집합투자증권의 판매를 다른 금융투자상품과 연계하여 판매할 경우에는 투자권유 대행인이 아닌 판매회사의 임직원이 투자권유를 하도록 해야 한다.



② 옳은 항목의 개수는 1개('가')이다.

- 나: 고지 후 판매가 가능하다. 비교하여 '계열사의 집합투자증권만을 투자권유하거나 안내하는 행위'는 금지대상이다.
- 다: 다른 금융투자상품과 연계하여 펀드를 판매하는 경우는 '협회에 등록된 펀드투자권유자문인력'이 권유를 하도록 해야 한다.

72

❖ 펀드판매시 금지행위

- (1) 회사가 받은 판매보수 또는 판매수수료가 높다는 이유로 특정펀드의 판매에 차별적인 판매 촉진을 하는 행위 (단, 투자자이익에 부합된다는 합리적 근거가 있는 경우는 차별적인 판매 촉진노력이 허용됨).
- (2) 펀드판매의 대가로 집합투자재산의 매매주문을 판매회사나 제3자에게 배정하도록 집합투자업자에게 요구하는 행위
- (3) 펀드판매의 대가로 다른 투자자보다 부당하게 높은 '매매수수료'를 요구하는 행위
- (4) 예상수익을 보장, 예상수익률의 확정적 단언 또는 이를 암시하는 표현을 하는 행위
- (5) 자기가 판매하는 펀드의 집합투자재산에 관한 정보를 회사 고유재산의 운영 또는 자기가 판매하는 다른 펀드의 판매를 위해 이용하는 행위
- (6) 판매회사의 임직원 이외의 자를 통해 자금(펀드취득자금)을 수취하는 행위
- (7) 일반투자자에게 계열회사인 집합투자회사의 집합투자증권 '만'을 투자권유하거나 안내하는 행위

기본서3, p491

73

❖ 펀드판매시 준수사항

- (1) 펀드판매창구의 타 창구와 구분하고 펀드판매창구임을 별도로 표시해야 한다.
- (2) 펀드판매를 타 금융상품과 '연계'할 경우 규제회피목적이 아니어야 하고 법령상 금지행위에 해당하지 않아야 하며(Ex. 꺾기), 펀드투자권유자문인력으로 등록된 자가 투자 권유를 할 수 있다(이 경우 투자권유대행인은 권유불가).
- (3) 일반투자자에게 투자권유를 하지 않고 온라인거래를 통해 펀드를 판매 시, 일반 투자자가 원할 경우 해당 투자의 적합 또는 적정여부를 확인할 수 있는 절차를 마련해야 한다.
- (4) 일반투자자에게 계열회사등인 집합투자회사가 운영하는 집합투자기구의 집합투자 증권을 '투자권유하는 경우', 그 집합투자회사가 자기의 계열회사 등이라는 사실을 고지해야 한다.
- (5) 판매직원은 협회에 펀드투자권유자문인력으로 등록된 자임을 투자자가 확인할 수 있도록 해야 한다.

기본서3, p492

74

2024.11
기출복원

펀드판매의 금지사항 및 준수사항에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 펀드판매의 대가로 집합투자재산의 매매주문을 판매회사나 제3자에게 배정하도록 집합투자업자에게 요구하는 행위는 금지된다.
 - ② 투자자로부터 집합투자증권 취득자금을 투자권유대행인을 통해서 수취하는 행위는 금지된다.
 - ③ 펀드판매를 다른 금융투자상품과 연계하여 판매하는 경우, 투자권유대행인으로 협회에 등록되어 있는 자가 투자권유를 할 수 있다.
 - ④ 일반투자자에게 계열회사인 집합투자업자가 운용하는 집합투자증권을 투자권유하는 경우, 그 집합투자업자가 자기의 계열회사라는 사실을 고지해야 한다.
- ③ 펀드판매를 다른 금융투자상품과 연계하여 판매할 경우는 펀드투자권유자문인력으로 등록된 자가 투자권유를 할 수 있다(이 경우 투자권유대행인은 투자권유불가).

75

68

조사분석업무와 관련한 협회 규정에 대한 내용이다. 가장 적절한 것은?

- ① 금융투자회사는 제3자가 작성한 조사분석자료를 외부에 공표할 수 없다.
- ② 금융투자회사는 조사분석자료의 품질 및 생산실적, 투자여건의 적정성 등이 포함된 보수산정기준을 정해야 한다.
- ③ 금융투자분석사와 기업금융업무관련 부서 간의 의견교환은 이해상충이 발생할 여지가 크므로 예외 없이 금지된다.
- ④ 금융투자회사가 조사대상기업의 지분을 1% 이상 보유하고 있는 경우는 해당 기업에 대한 조사분석자료를 공표할 수 없다.

② '포함된' 보수산정기준을 제정하고 운영해야 한다.

76

조사분석대상법인의 제한 및 금지

조사분석자료 공표가 금지되는 경우	조사분석자료 공표가 조건부로 허용되는 경우 (대상법인과 이해관계를 명시해야 함)
1) 자신이 발행한 금융투자상품 및 자신이 발행한 주식을 기초자산으로 하는 파생상품 등 2) 아래의 관계에 해당하는 법인이 발행한 주식 및 그 주식을 기초자산으로 한 파생상품 등 ① 자신이 안정조작/시장조성 업무를 수행하고 있는 증권을 발행한 법인 ② 자신이 M&A의 중개·주선·대리업무를 수행중인 대상법인 및 그 상대법인으로서 M&A규모(인수, 합병)가 해당법인 자산총액 또는 발행주식총수의 5%를 초과하는 법인 ③ 공개입찰에 의한 지분매각 또는 지분매입을 위한 중개·주선업무를 수행중인 법인 및 상대법인 ④ 자신이 발행주식총수의 5% 이상의 주식을 보유하고 있는 법인(=연고법인) ⑤ 감사의견이 부적정 또는 의견거절이거나 한정인 법인. 단, 이 경우 투자등급을 하향조정하기 위한 조사분석자료는 공표가 가능하다. ⑥ IPO최초상장 후 40일 이내	1) 자신이 보증·배서·담보제공·채무인수의 방법으로 채무 이행을 직간접으로 보장하고 있는 법인 2) 자신이 1% 이상의 주식을 보유하고 있는 법인 3) 자신이 대표주관회사로서 IPO업무를 수행한 법인으로서 1년이 경과하지 않는 법인 4) 그 밖에 자신과 상당한 이해관계가 있다고 인정되는 법인

▶ 감사의견: 적정/한정/부적정/의견거절

77

❖ 조사분석자료 작성 및 공표에 관한 규정

조사분석의 원칙 조사분석업무를 수행함에 있어서 선량한 관리자로서의 주의의무를 다하여야 한다

- (1) 조사분석원칙: 조사분석자료는 많은 투자자들에게 영향을 미치므로 신의성실원칙에 입각하여 객관적이고 독립적인 사고와 판단을 가지고 작성해야 한다.
- (2) 금융투자분석사의 확인: 조사분석자료가 타인의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 명시해야 하며, 금융투자분석사의 확인없이 공표하거나 제3자에게 제공해서는 아니된다.
- (3) 해당 금융투자회사의 임직원인 아닌 제3자가 작성한 조사분석자료는 해당 제3자의 성명을 조사 분석자료에 기재해야 한다.

조사분석업무의 독립성 확보

- (1) 금융투자회사 및 임직원의 금융투자분석사에 대한 부당압력행사 금지
- (2) 조사분석업무의 독립적 수행을 위한 내부통제기준 제정
 - 금융투자회사는 조사분석업무의 독립적 수행을 위해, 조사분석자료의 품질 및 생산실적, 투자자의견의 적정성 등이 포함된 보수산정기준을 제정·운용해야 한다 (그러나 기업금융업무와 관련된 성과보수 금지).
- (3) 금융투자분석사의 기업금융업무부서와의 협의조건: 원칙적으로 제한되지만, 기업금융업무를 위한 분석에 별도의 비용이 투입되는 만큼 지나친 억제보다는 준법감시인의 통제하에 예외적 사용을 허용함.
- (4) 조사분석 담당임원의 고유계정 운용업무 등에 대한 겸직 금지(단, 불가피한 경우 예외 인정).

78

**2024.03
기출복원**

**조사분석자료의 작성 및 공표에 대한 설명이다.
틀린 것으로 연결한 것은?**

- 가. 금융투자회사는 제3자가 작성한 조사분석자료는 외부에 공표할 수 없다.
- 나. 금융투자분석사와 기업금융업무 관련 부서 간의 의견교환은 예외 없이 금지된다.
- 다. 금융투자회사가 자신이 발행주식총수의 1%이상을 보유하고 있는 기업이 발행한 금융투자상품에 대해서는 조사분석자료를 작성·공표를 할 수 없다.

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

④ 모두 틀린 내용이다.

- 가: 제3자의 성명을 기재하고 외부에 공표할 수 있다.
- 나: 준법감시부서의 통제 하에 예외적으로 허용하고 있다.
- 다: 보유지분율이 5%이상일 경우는 조사분석자료를 작성·공표할 수 없지만, 1%이상인 경우는 이해관계를 명시하는 조건으로 작성·공표할 수 있다.

79

**2023.06
기출복원**

**조사분석자료의 작성원칙 및 조사분석업무의 독립성확보
와 관련한 협회 규정이다. 틀린 내용으로 연결한 것은?**

- 가. 금융투자회사는 제3자가 작성한 조사분석자료는 외부에 공표할 수 없다.
- 나. 금융투자회사는 조사분석자료의 품질 및 생산실적, 투자여건의 적정성 등이 포함되지 않은 보수산정기준을 제정·운영해야 한다.
- 다. 조사분석 담당부서의 임원이 기업금융·법인영업 및 고유계정 운용업무를 겸직하는 것은 조사분석업무의 독립성확보 차원에서 예외 없이 금지된다.

- ① 가, 나
- ② 나, 다
- ③ 가, 다
- ④ 가, 나, 다

가: 해당 제3자의 성명(또는 법인명)을 조사분석자료에 기재하고 외부에 공표할 수 있다.

나: 포함된 보수산정기준을 제정·운영해야 한다.

다: 조사분석업무의 독립성확보 차원에서 겸직금지를 원칙으로 하지만, 임원수의 제한 등으로 겸직이 불가피하다고 인정되는 경우에는 예외가 인정된다.

80

41회 신유형

69

불성실 수요예측의 참여행위 및 수요예측 참여제한 등에 대한 설명이다. 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 수요예측에 참여하여 공모주식을 받은 벤처기업투자신탁의 신탁계약이, 설정일로부터 1년 이내 또는 공모주식 배정일로부터 3개월 이내에 해지되는 경우는 불성실 수요예측 참여 행위로 본다.
- ② 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 고위험고수익투자신탁의 신탁계약이, 설정·설립 일로부터 1년 이내 또는 공모주식을 배정받은 날로부터 3개월 이내에 해지되는 경우는 불성실 수요예측 참여행위로 본다.
- ③ 사모의 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁이, 수요예측 등에 참여하여 공모주식을 배정 받은 후 최초설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매하는 경우 불성실 수요예측 참여행위로 본다.
- ④ 기업공개와 관련하여 불성실 수요예측 참여자로 지정된 경우 위반금액 규모에 따라 최대 36개월까지 수요예측 참여가 제한된다.

④ 기업공개와 관련해서 불성실 수요예측 참여자로 지정된 경우 최대 24개월까지 수요예측 참여가 제한된다(cf. 무보증사채의 경우 1~4개월간 수요예측 참여가 제한).

81

❖ 불성실 수요예측 참여행위 및 참여제한

- (1) 불성실 수요예측 참여행위
 - ① 수요예측에 참여하여 주식이나 무보증사채를 배정받은 후 청약을 하지 않거나 청약 후 대금을 납입하지 않은 경우
 - ② 수요예측에 참여하여 의무보유확약을 하고 배정받은 주식을 의무보유확약 기간 내에 처분하는 경우
 - ③ 수요예측에 참여하면서 관련 정보를 허위로 작성하는 경우
 - ④ 수요예측에 참여하여 공모주식을 배정받은 후 조기에 투자신탁이 해지되거나 환매하는 경우(㉠, ㉡)
 - ⑤ 벤처기업투자신탁, 고위험고수익투자신탁: 공모주식을 배정받은 후 해당 신탁계약의 설정일로부터 1년 이내 또는 공모주식 배정일로부터 3개월 이내 해지되는 경우
 - ⑥ 사모로 방법으로 설정된 벤처기업투자신탁: 공모주식을 배정받은 후 최초설정일로부터 1년 6개월 이내에 환매되는 경우
- (2) 불성실 수요예측 참여자에 대한 제한
 - ① 기업공개시 불성실 수요예측 참여자: 위반금액 규모에 따라 최대 24개월까지 수요예측 참여가 제한.
 - ② 무보증사채 공모시 불성실 수요예측 참여자: 1~4개월 간 수요예측 참여가 제한.

82